



POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Para nosotros es muy importante que tú, como nuestro cliente o usuario, conozcas cómo manejamos tus datos personales en LOV MOBILE.

La presente política establece los lineamientos para el manejo, protección y actualización de la información personal registrada en las bases de datos de LOV MOBILE, con base en lo establecido en las normas constitucionales y legales que consagran y protegen el Hábeas Data.

En LOV MOBILE nos comprometemos a brindar el debido respeto y garantía de los derechos de nuestros clientes, empleados y terceros en general. Esta política es de obligatoria aplicación en todas las actividades que involucren, total o parcialmente, la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación y la transferencia de dicha información.

Estas políticas son de obligatorio y estricto cumplimiento para LOV MOBILE, en calidad de responsable del tratamiento, así como para todos los empleados, contratistas y, en general, terceros que obran en nombre de la compañía o que, sin actuar en nombre de LOV MOBILE, tratan datos personales por disposición de esta en calidad de encargados.

Dichos terceros deberán observar y respetar estas políticas en el cumplimiento de sus funciones y/o actividades, incluso después de terminados los vínculos legales, comerciales, laborales o de cualquier otra índole, y conservar la confidencialidad de los datos a los cuales tienen o hayan tenido acceso.

Cualquier incumplimiento de las obligaciones y, en general, de las políticas contenidas en este documento, deberá ser reportado conforme a lo



indicado en el título “Procedimientos para Reclamos” de esta política o a la dirección indicada a continuación, con el fin de adoptar los correctivos correspondientes.

Datos de la compañía

Razón social: LOV MOBILE S.A.S.

Domicilio: Bogotá D.C.

NIT: 901.470.579-6

Dirección de correspondencia: Calle 97 # 23-60, Oficina 306. Bogotá D.C.

Teléfono Bogotá: 601 7957000

Titulares de la Información

Son las personas naturales cuya información personal sea utilizada o se encuentre registrada en nuestras bases de datos de LOV MOBILE. Nosotros actuamos como responsables del tratamiento de los datos personales y aplicamos el procedimiento establecido para el tratamiento de bases de datos con información personal registrada en LOV MOBILE.

Definiciones

- Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales, bien sea por medios físicos o electrónicos.
- Base de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.
- Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a



una o varias personas naturales determinadas o determinables.

- Encargado del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que, por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.
- Principio de acceso y circulación restringida: el tratamiento de los datos personales se encuentra sujeto a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales y de las disposiciones de la normatividad legal vigente. En este sentido, el tratamiento solo podrá realizarse por personas autorizadas por el titular y/o por aquellas previstas en la ley.

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para garantizar un conocimiento restringido únicamente a los titulares o terceros autorizados conforme a la ley.

- Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan naturaleza pública están obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento. Solo podrán realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de actividades autorizadas por la ley.
- Principio de finalidad: el tratamiento de los datos personales debe obedecer a una finalidad legítima, de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual deberá ser informada al titular.
- Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos: el tratamiento



de los datos personales es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la ley.

- Principio de libertad: el tratamiento de los datos personales solo podrá ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización.
- Principio de seguridad: la información sujeta a tratamiento por el encargado del tratamiento deberá manejarse con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad de los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- Principio de transparencia: en el tratamiento de los datos personales deberá garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable o encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.
- Principio de veracidad o calidad: la información de los datos personales sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
- Responsable del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.
- Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

Derechos de los titulares de la información – Hábeas Data



Tú, como persona, tienes derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recopilado sobre ti en bases de datos o archivos, así como los demás derechos, libertades y garantías constitucionales establecidos en la Constitución Política de Colombia, las leyes y reglamentos que la desarrollan.

De manera especial, si eres titular de la información, tienes derecho a:

- Ser informado previamente por LOV MOBILE sobre el uso que se dará a tus datos personales. Esta Política de Privacidad se encuentra en este documento o en los anexos del documento Condiciones Generales del Servicio de Modalidad Prepago, el cual puedes consultar en [www.lov.com.co](<http://www.lov.com.co>).
- Consultar de manera ágil y sencilla la información suministrada y que se encuentra bajo nuestra administración en LOV MOBILE.
- Conocer, actualizar y rectificar tus datos personales frente a LOV MOBILE.
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, una vez hayas agotado, como titular, el trámite de consulta o reclamo ante LOV MOBILE.
- Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
- Acceder de forma gratuita a tus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Este procedimiento podrás realizarlo siguiendo los conductos



y canales de atención establecidos.

Deberes de LOV MOBILE

Al actuar como responsable del tratamiento de datos personales, nosotros en LOV MOBILEt cumpliremos con los siguientes deberes:

- Nuestros deberes en LOV MOBILE respecto a ti como titular del dato:
 - » Solicitar y conservar copia (de manera digital) de la respectiva autorización otorgada por ti como titular de los datos personales.
 - » Informarte debidamente, como titular, sobre la finalidad de la recolección y los derechos que te asisten en virtud de la autorización otorgada.
 - » Garantizarte, como titular, en todo momento, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data; es decir, conocer, actualizar o rectificar tus datos personales.
 - » Informarte, cuando lo solicites, sobre el uso dado a tus datos personales.
 - » Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente política.
- Nuestros deberes en LOV MOBILE respecto de la calidad, seguridad y confidencialidad de tus datos personales:
 - » Observar los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad en los términos establecidos en la legislación colombiana. En relación con el principio de calidad, LOV MOBILE podrá completar el registro de tus datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error con otras bases de datos públicas o privadas en las cuales exista tu previa autorización como titular de



los datos.

- » Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- » Actualizar la información cuando sea necesario.
- » Rectificar los datos personales cuando ello sea procedente.
- Nuestros deberes en LOV MOBILE cuando realizamos el tratamiento a través de un encargado:
 - » Suministrar al encargado del tratamiento únicamente los datos personales que estén autorizados para ser entregados a terceros.
 - » Trasladar la información suministrada por ti, como titular, al encargado del tratamiento de forma veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
 - » Comunicar oportunamente al encargado del tratamiento todas las novedades respecto de tus datos que previamente hayas suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información entregada se mantenga actualizada.
 - » Informar oportunamente al encargado del tratamiento las rectificaciones realizadas sobre tus datos personales para que este proceda a efectuar los ajustes pertinentes.
 - » Exigir al encargado del tratamiento, en todo momento, el respeto por las condiciones de seguridad y privacidad de tu información como titular.



- » Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentre en discusión por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite correspondiente.
- Nuestros deberes en LOV MOBILE respecto de la Superintendencia de Industria y Comercio:
 - » Informar las eventuales violaciones a los códigos de seguridad y la existencia de riesgos en la administración de la información de los titulares.
 - » Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Nuestros deberes en LOV MOBILE cuando obramos como encargado del tratamiento de datos personales:

Si eventualmente en LOV MOBILE realizáramos el tratamiento de datos en nombre de otra entidad u organización (responsable del tratamiento), deberemos cumplir con lo siguiente:

- » Establecer que el responsable del tratamiento esté autorizado para suministrar a LOV MOBILE los datos personales que serán tratados como encargados.
- » Garantizarte como titular, en todo momento, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data bajo los términos establecidos en la ley.
- » Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.



- » Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos, cuando corresponda legal o contractualmente.
- » Actualizar la información reportada por los responsables del tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción por los canales establecidos para tal fin.
- » Tramitar las consultas y reclamos formulados por los titulares en los términos señalados en la presente política.
- » Registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” en la forma establecida en la presente política.
- » Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez sea notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato personal.
- » Abstenernos de circular información que esté siendo controvertida por ti como titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- » Permitir el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas por ti como titular o facultadas por la ley para dicho efecto.
- » Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.
- » Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.



Ejercicio y procedimiento para ejercer los derechos al Hábeas Data

Tú, como titular de datos personales, tus causahabientes, tu representante o apoderado y, en general, las personas facultadas por ti para ello, podrán presentar solicitudes relacionadas con el ejercicio de los derechos al Hábeas Data.

LOV MOBILE cuenta con una infraestructura administrativa destinada, entre otras funciones, a garantizar la adecuada atención de requerimientos, peticiones, consultas, quejas y reclamos relacionados con la protección de datos personales, con el fin de asegurar el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir tu información personal, siempre que ello sea legal o contractualmente posible, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos personales.

Para consultas, reclamos, quejas o para ejercer tus derechos como titular de la información (datos personales), podrás comunicarte con LOV MOBILE a través de los siguientes canales de comunicación:

- Clientes o usuarios de los servicios de telecomunicaciones: Puedes comunicarte con nosotros a través de las siguientes líneas de atención:
 - » Desde línea Lov: *777
 - » Desde teléfono fijo: 01 8000 413788
 - » Bogotá: 601 7957000



- Proveedores, distribuidores, empleados u otros terceros: Puedes comunicarte a través del correo electrónico: [habeasdata@lov.com.co] (mailto:habeasdata@lov.com.co)

Procedimiento para Consultas

Independientemente del mecanismo implementado para la atención de solicitudes o peticiones de consulta de datos personales, estas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción por los medios establecidos para tal fin.

Cuando no sea posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado indicando los motivos de la demora y la fecha en la cual será atendida. En ningún caso esta fecha podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Procedimiento para Reclamos

Tú, como titular o tus causahabientes, que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta política, podrán presentar un reclamo ante LOV MOBILE, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

1. El reclamo se formulará mediante una solicitud dirigida al responsable o encargado del tratamiento, indicando la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección de contacto y los documentos que se quieran hacer valer.
2. Si el reclamo se presenta de manera incompleta, se requerirá al titular para que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo,



subsane las fallas identificadas.

Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

3. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos administrada por LOV MOBILE una leyenda que indique “reclamo en trámite” junto con el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Esta leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea resuelto.

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción.

Cuando no sea posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado sobre los motivos de la demora y la fecha en la que será atendido. En ningún caso esta fecha podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Implementación de procedimientos para garantizar el derecho a presentar reclamos

Puedes presentar tu solicitud de rectificación, actualización o supresión verbalmente o por escrito, a través de los medios habilitados por ****LOV MOBILE**** en este documento.

La solicitud deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

1. Nombre, domicilio del titular y medio de contacto para recibir la respuesta, como teléfono o correo electrónico.
2. Documentos que acrediten la identidad o representación del solicitante.



3. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular busca ejercer alguno de sus derechos.
4. En caso de ser necesario, otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos personales.

Rectificación y actualización de datos

En LOV MOBILE tenemos la obligación de rectificar y actualizar la información que resulte incompleta o inexacta, de conformidad con el procedimiento y los términos anteriormente señalados.

Al respecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:

En LOV MOBILE podremos habilitar mecanismos que faciliten el ejercicio de este derecho, tales como la consulta de bases de datos públicas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, TransUnion u otras bases de datos sobre las cuales tú, como titular, hayas otorgado autorización.

Supresión de datos

Como titular tienes derecho, en todo momento, a solicitar a LOV MOBILE la supresión (eliminación) de tus datos personales cuando:

- Consideres que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012.
- Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recolectados.



- Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los cuales fueron recolectados.

Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal, de acuerdo con lo solicitado por el titular, en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por nosotros en LOV MOBILE.

El derecho de cancelación no es absoluto y el responsable del tratamiento, es decir, nosotros en LOV MOBILE, podremos negar el ejercicio del mismo cuando:

- Tú, como titular, tengas un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
- La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas relacionadas con obligaciones fiscales, investigaciones y persecución de delitos o actualización de sanciones administrativas.
- Los datos sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados tuyos como titular, realizar una acción en función del interés público o cumplir una obligación legalmente adquirida por el titular.

En caso de resultar procedente la cancelación de los datos personales, nosotros en LOV MOBILE realizaremos operativamente la supresión, de tal manera que la eliminación no permita la recuperación de la información, dejando evidencia de la gestión realizada.

Revocatoria de la Autorización

Si eres titular de los datos personales, puedes revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal.



Como titular de los datos, puedes revocar el consentimiento sobre determinados tipos de tratamientos, como, por ejemplo, el envío de mensajes promocionales.

Por lo anterior, será necesario que, al momento de presentar la solicitud de revocatoria del consentimiento ante LOV MOBILE, nos indiques con cuál tratamiento específico no estás conforme.

Existirán casos en los cuales el consentimiento, por su carácter necesario dentro de la relación entre el titular y el responsable (LOV MOBILE), debido al cumplimiento de un contrato o por disposición legal, no podrá ser revocado.

Procedimiento de quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio

En caso de que la respuesta de LOV MOBILE a la reclamación presentada por el titular de los datos personales sea desfavorable, deberá agotarse previamente el procedimiento ante LOV MOBILE, mediante la presentación de los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación a través de los medios de atención dispuestos por LOV MOBILE.

En caso de persistir la inconformidad, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá conocer el caso de fondo.

Tú, como titular, o tus causahabientes, solo podrán presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez hayan agotado el trámite de consulta o reclamo ante LOV MOBILE.

Cuando tú, como titular de la información y usuario de los servicios móviles prestados por LOV MOBILE, acudas ante la SIC y acredites que surtiste el trámite de un reclamo por los mismos hechos ante el operador o la fuente, la SIC podrá ordenar la corrección, actualización o retiro de datos personales en los siguientes eventos:



1. Cuando, habiéndose decidido favorablemente la petición, queja o recurso de reposición, LOV MOBILE no proceda de conformidad con la corrección, actualización o retiro de datos personales.
2. Cuando el proveedor de servicios de comunicaciones (LOV MOBILE) reconozca, en sede de empresa, que operó el silencio administrativo positivo, pero no ejecute sus efectos respecto de la corrección, actualización o retiro de datos personales.

Transferencia Internacional de Datos Personales

Cuando se envíen o transfieran datos personales a otro país, será necesario contar con la autorización del titular de la información objeto de transferencia.

En este sentido, antes de enviar datos personales a otro país, los responsables de cumplir esta política deberán verificar que cuentan con la autorización previa, expresa e inequívoca del titular, que permita transmitir sus datos personales.

Dicha transferencia de datos personales se realizará únicamente a terceros con quienes LOV MOBILE tenga vínculos contractuales, comerciales y/o jurídicos.

Política de Privacidad del Anexo de las Condiciones Generales para la Prestación de Servicios en la Modalidad Prepago
Derechos: Protección de los derechos de los usuarios

Para nosotros es muy importante que tú, como nuestro cliente o usuario, conozcas cómo manejamos tus datos personales y queremos contar con tu autorización para almacenarlos en nuestros registros.

Por ello, y con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto



1377 de 2013 sobre protección de datos personales, LOV MOBILE S.A.S., en adelante LOV MOBILE, te comunica que la información que, como cliente o usuario, suministraste voluntariamente al momento de la suscripción de los servicios o del registro en nuestro portal web www.lov.com.co, podrá ser utilizada con las siguientes finalidades:

- Comunicar eficientemente información propia de LOV MOBILE, así como de nuestra casa matriz y/o aliados comerciales, relacionada con productos, servicios, ofertas y/o promociones.
- Informar sobre nuevos productos, servicios, ofertas y/o promociones relacionados con los servicios adquiridos.
- Evaluar la calidad de los servicios.
- Realizar, de forma directa o a través de terceros, actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad, mejoramiento del servicio y soporte técnico.
- Participar en programas de lealtad con beneficios.
- Realizar estudios de mercado sobre hábitos de consumo.
- Transferir y transmitir datos personales a terceros con vínculos comerciales con LOV MOBILE, incluso a nivel internacional, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el artículo 24 del Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales.
- Las demás finalidades asociadas y necesarias para cumplir con los objetivos de mercadeo.

Teniendo en cuenta lo anterior, te informamos que, como usuario registrado en nuestro portal web o como cliente, tienes derecho a solicitar expresamente, en cualquier momento, la revocación de esta autorización sobre el uso de tus



datos personales en los términos establecidos anteriormente.

Si lo requieres, puedes dirigirte de manera escrita a través de nuestra página web www.lov.com.co, en la sección de servicio al cliente, o comunicarte con nosotros mediante las siguientes líneas de atención telefónica:

- Desde línea Lov: *777
- Desde teléfono fijo: 01 8000 413788
- Bogotá: 601 7957000

Nuestros usuarios y clientes pueden ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la suspensión del manejo de sus datos personales, así como conocer la política de tratamiento de datos personales, a través de los canales anteriormente mencionados o mediante nuestra página web www.lov.com.co.

En caso de que no recibamos comunicación escrita por parte de nuestros clientes y usuarios a través de los canales anteriormente mencionados dentro del término de treinta (30) días hábiles definido por el Decreto 1377 de 2013, contados a partir de la publicación de este aviso, continuaremos con el tratamiento de los datos única y exclusivamente para las finalidades previstas en este documento.

Queremos que tengas la seguridad de que cuidaremos adecuadamente tus datos personales y haremos un uso responsable de los mismos.

Vigilado Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 # 27 – 00, Bogotá.
Info@sic.gov.co
Tel.: 5870000

Vigencia de las políticas de tratamiento de información personal



La política de privacidad y tratamiento de la información fue adoptada en el año 2021 y puede consultarse en nuestra página web www.lov.com.co.

Por regla general, el término de las autorizaciones sobre el uso de los datos personales otorgadas por clientes, usuarios o terceros se entenderá vigente durante la relación comercial o la vinculación al servicio y seis (6) meses adicionales.

Asimismo, dicha información podrá utilizarse, además de la identificación comercial de los titulares, para actividades de mercadeo y otros negocios, productos u ofertas conexas en las que LOV MOBILE decida incursionar.

Cuando los términos de las políticas de privacidad y uso de información personal de cualquiera de los servicios o productos contratados por un titular cambien de manera sustancial, por regla general, en los servicios que tengan opción de renovación o recarga, se solicitará una nueva autorización.

Referencias Normativas

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 1266 de 2008 – Disposiciones generales del hábeas data.
- Ley 1581 de 2012 – Disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Decreto Único 1074 de 2015.
- Título V de la Circular Única de la SIC.